

특별감사

감 사 보 고 서

- 대여업무 등 특별감사 -

2022. 7.



사립학교교직원연금공단 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	3
II . 감사결과	6
1. 감사결과 총괄	6
2. 처분요구사항	9
(1) 사문서, 공문서 위조 및 공단 대여 지급 부적정(고발요구·시정) ..	19
(2) 생활자금, 국고학자금 대여 심사업무 미흡(주의요구·통보) ..	17
(3) 보증보험 증권번호 입력 업무 미흡(통보)	26
(4) 보증보험 설정 관련 기준 관리 미흡(개선)	32
(5) 국고학자금 수혜대상자 관리 철저(권고·통보)	36
[붙임1] 감사심의위원회 심의·의결 결과	40

1. 감사배경

공단 「감사규정」 제4조 제3항 제1호에 근거하여 이사장이 별도로 감사를 의뢰한 퇴직자 AAA의 대여 부정수급 의혹 조사와 대여사업이 「대여규정」, 「사립학교교직원학자금대여사업위탁관리규칙」 등 관련 기준에 부합하게 처리되고 관리되고 있는지 조사하여 위법·부당한 사항에 대해서는 관련 규정에 따라 적절한 조치를 함으로써 법규 준수 및 투명 경영 조성에 이바지하기 위하여 대여 업무 등 특별감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 이번 특별감사에서 감사 의뢰 사항인 퇴직자 AAA의 생활자금대여 및 국고학자금대여 부정수급 혐의 등에 대한 사실관계를 파악하는 한편, 연금부서에 재직 당시 드러나지 않은 추가 부정행위가 있었는지 등을 조사하여 드러난 문제점에 대한 개선방안을 제시하는 데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

이번 특별감사에 감사인력 8명(감사인 5명, 협력감사인 3명)을 투입하여 2022. 5. 9.(월)부터 같은 해 5. 13.(금)까지 5일 간 실지감사를 실시하였다.

퇴직자 AAA이 지원받은 생활자금대여(행복나눔) 및 국고학자금대여와 관련된 첨부서류에 대한 진위 여부를 확인하기 위해 ○○○○보험사(유선, 홈페이지), 창원시 노인장애인과(공문), 나주시 빚가람동 주민센터(공문) 등을 통해 확인하였고, 퇴직자 AAA의 대여금 부정수급 혐의 등에 대한 사실관계를 확인하기 위하여 당시 대여업무 담당자들에게 업무 처리 경위 등에 대한 확인서를 징구하였다.

또한, 감사과정에서 새롭게 발견된 교직원 BBB의 국고학자금대여 부정수급 혐의 관련 첨부서류의 진위 확인을 위해 ○○○○보험사(유선, 홈페이지) 및 울산대학교(공문)에 확인하였고, 사실관계를 확인하기 위하여 2022. 6. 15.(수)에 ◇◇센터 대여업무 담당자와 함께 교직원 BBB와 면담하여 대여 신청 사실 여부 등에 대한 확인서를 징구하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 범죄혐의(공문서와 사문서 등의 위조, 위조사문서등의 행사, 사기)가 확실하다고 인정되는 위법 사항에 대하여 고발 및 시정 조치를 요구하고, 감사 과정을 통해 확인된 부당·불합리한 사실에 대해서는 관련자들로부터 업무 처리 경위 등에 대한 확인서를 받았다. 향후 처리 또는 대책 등에 대해서는 관련 부서와 의견을 수렴한 후 내부 검토를 거쳐 2022. 7. 1.(금)에 감사심의위원회의 심의·의결로 감사결과를 최종 확정하고자 한다.

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 5건의 위법·부당사항이 확인되었고, [표 1]과 같이 신분상조치 7명, 행정상조치 15건을 관련 부서인 □□팀과 ○○○○팀 등에 처분 요구 및 통보하고자 한다.

[표1] 처분요구사항 총괄

(단위: 건, 명, 천원)

구분	계			신분상 조치				행정상 조치						재정상 조치					
	건수	인원	소계	징계	경고	주의	소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	소계	추징	변상	회수	기타	계
○○○○팀	8		8					1			1	1	5	8			32,950		32,950
●●센터	1		1										1	1					
◎◎센터	1		1										1	1					
◇◇센터	5		5					2					3	5			7,200		7,200
□□팀		7	7			7	7												
계	15	7	22			7	7	3			1	1	10	15			40,150		40,150

※ 재정상 조치 금액은 이자 반영 사유로 변동될 수 있음

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

(가) 공단 대여 지급 부적정

① 공문서·사문서 위조 및 공단 대여 부정수급

공단 「대여규정」, 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」 및 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따른 대여금을 지급 받기 위해 보증보험증권, 장애인증명서 등 공문서와 사문서를 위조하여 생활자금 및 국고학자금 대여금을 부정으로 수급한 혐의가 있음

(나) 국고학자금 대여 관리 소홀

① 국고학자금 대여 부정수급 및 국고학자금 대여 심사 소홀

국고학자금대여 신청 건에 대한 ●●●●재단 이중수혜방지 시스템 미확인, 보증보험증권 사본 처리, 보증보험가입금액 한문 불일치 미확인 등 대여 심사를 소홀히

하여 국고학자금 지급 처리

② 국고학자금 수혜 학생 관리 철저

최초 지원 및 신입생의 경우와 대출지원 가능 금액과 등록금 총액이 0원으로 표기되는 경우 대다수가 지원가능(최초지원)으로 표기되고 있으며, 국고학자금 모니터링(이중 수혜 관리)업무의 경우 2022년 4월까지 수행하지 않은 것으로 확인

(다) 보증보험 확인 및 대여 기준 관리 소홀

① 보증보험 증권번호 입력 소홀

공단 대여 담당자가 대여 신청 건 처리 시 보증보험 증권번호를 오류로 입력한 경우가 35건 확인 되었고, 보증보험증권 상 피보험자가 공단 사업자번호(116-82-01445)가 아닌 사학연금공단사내근로복지기금(107-82-07329)으로 설정한 경우가 1건 확인

② 대여 신청자가 제출한 대여 증빙서류 등 관리 미흡

공단 생활자금대여 및 국고학자금대여 담당자는 보증보험증권 등이 원본인지 여부와 보증보험증권 상 기재내용이 맞는지 확인한 후 대여금을 지급 처리하여야 함에도 사본을 제출받아 처리하고 기재 내용도 확인하지 않는 등 서류에 대하여 진위여부를 면밀히 확인하여야 할 업무상 주의의무 소홀

③ 보증보험 설정 관련 기준 관리 미흡

「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」 및 「국고학자금대여 안내서 (업무처리기준)」에 따른 보증보험 설정 절차가 명확하지 않고, 보증보험 진위여부를 확인하도록 명시하고 있지 않아 관련 이에 대한 기준 개선 필요

[별표1]

대여업무 등 특별감사 결과 총괄표

구분	연번	내 용	소관부서	처분사항
지적 사항	1	사문서, 공문서 위조 및 공단 대여 지급 부적정	구 ■■지부 ○○○○팀 ◇◇센터	통보(고발요구) 시정
	2	생활자금, 국고학자금 대여 심사업무 미흡	□□팀 ○○○○팀 ◇◇센터	주의요구 통보
	3	보증보험 증권번호 입력 업무 미흡	○○○○팀 ●●센터 ◎◎센터 ◇◇센터	통보
	4	보증보험 설정 관련 기준 관리 미흡	○○○○팀	개선
	5	국고학자금 수혜대상자 관리 철저	○○○○팀	권고 통보

2. 처분요구사항

감사결과 지적사항별 처분요구사항은 다음과 같다.

통보(고발요구) · 시정

번 호 (1)

제 목 사문서, 공문서 위조 및 공단 대여 지급 부적정

소 관 부 서 구 ■■지부, ○○○○팀, ◇◇센터

조 치 부 서 ○○○○팀, ◇◇센터

내 용

1. 사건 개요

공단 「대여규정」 제5조(대여가능액 및 한도) 및 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」와 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따르면 대여의 종류에는 “생활자금대여 일반, 단기재직자대여, 행복나눔대여, 국고학자금대여”로 구분되며, 대여한도액은 교직원 및 연금수급자의 예상퇴직급여 또는 연금월액을 기준으로 재직자는 최대 60,000,000원(국고학자금대여의 경우 예상퇴직급여 전액), 연금수급자는 최대 10,000,000원까지 신청할 수 있고, 예상퇴직급여액이 부족하거나 기타 보증이 필요한 경우 보증보험 설정을 통해 대여한도 범위 내에서 추가로 대여를 받을 수 있다.

연금수급자 CCC은 생활자금대여를 공단 구 ■■지부에 신청하였고, 해당 관할지역 대여업무 담당자였던 퇴직자 AAA은 이를 심사하여 2019. 10. 30.에 대여금 10,000,000원을 지급하였다.

한편, 2018. 7. 1.부터 2021. 5. 27.까지 공단 구 ■■지부 및 ◇◇센터에서 교직원 및 연금수급자를 대상으로 생활자금대여 및 국고학자금대여 업무를 담당하고 있었던 퇴직자 AAA은 예상퇴직급여액 부족 사유로 본인이 희망하는

대여금을 받을 수 없게 되자, 대여금을 추가로 지급받기 위해 ○○○○보험을 설정하여 행복나눔대여와 국고학자금대여를 사립학교교직원연금공단 직원에 대한 대여(생활자금·국고학자금)심사 및 지급업무를 담당하고 있는 ○○○○팀에 신청하여 2020. 09. 10.과 2021. 02. 25.에 2차례에 걸쳐 총 32,950,000원의 대여금을 공단으로부터 지급받았다.

그리고 교직원 BBB는 등록금 고지서와 ○○○○보험증권을 첨부하여 ◇◇센터에 국고학자금대여를 신청하였고, 공단으로부터 2021. 6. 4.에 국고학자금 7,200,000원을 지급받았다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「형법」 제225조(공문서등의 위조·변조)에 따르면 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에 처하고, 같은 법 제229조(위조등 공문서의 행사)에 따르면 제225조 내지 제228조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화, 전자기록등 특수매체기록, 공정증서원본, 면허증, 허가증, 등록증 또는 여권을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처하며, 같은 법 제231조(사문서등의 위조·변조)에 따르면 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하고, 같은 법 제234조(위조사문서등의 행사)에 따르면 제231조 내지 제233조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처하도록 되어 있다.

그리고 같은 법 제347조(사기)에 따르면 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 명시하고 있다.

또한, 「형사소송법」 제223조(고소권자)에 따르면 범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있도록 되어 있고, 같은 법 제234조(고발)에 따르면 누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있고, 공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고

사료하는 때에는 고발하도록 되어 있다.

한편, 공단 「대여규정」 제15조(즉시상환) 및 「생활자금대여 안내서(업무처리 기준)」에 따르면 부당하게 대여를 받았거나, 기타 이 규정에 따른 의무사항을 위반하였을 때에는 즉시 대여를 취소하고 대여금의 상환을 요구할 수 있으며, 국고 학자금대여 신청서의 「약정서」 제5항에 따르면 허위 기타 부정한 방법으로 대여금을 수령할 경우 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」 제4조 제5항에 정한 연체이자 납부는 물론 기한 이익 상실에 이의가 없다고 명시되어 있다.

따라서, 공단 대여사업을 통해 대여금을 지원받기 위해서는 공단 대여 관련 제 규정과 공단 업무처리 기준에 명시된 제반사항을 준수하고 약정사항을 성실히 이행할 의무를 가진다.

3. 감사결과 확인된 문제점

퇴직자 AAA이 보증보험증권 등을 위조하여 대여를 부정수급한 사실이 드러남에 따라 퇴직자 AAA이 대여업무를 담당하기 이전인 2018. 1. 1.부터 퇴직 이후인 2022. 3. 31.까지 처리된 대여업무(생활자금·국고학자금) 전체를 대상으로 자료를 검토하였으며, 특히, 보증보험을 설정하여 처리한 전체 대여처리 건 중 상환완료 건을 제외한 3,307건 및 AAA이 대여업무를 담당했던 ■■지부 및 ◇◇센터 국고학자금 대여 총 593건에 대하여 전수 조사를 실시하였다.

가. 교직원 보증보험증권 미징구 및 임의 처리

보증보험증권에 대한 진위여부는 공단 연금업무시스템 상 등록된 3,307건의 보증보험 증권번호와 피보험자가 공단 사업자번호로 등록되어 발급된 SGI●●●●(이하 “●●●●보험”라 한다.)사의 보증보험 증권번호가 일치하는지 여부를 점검하였는데, [표 1]과 같이 증권번호가 존재하지 않는 4건을 발견하였고, 이 4건에 대하여 ●●●●보험사에 유선으로 확인한 결과 설정된 사실이 없는

것으로 최종 확인되었다. 특이한 것은 4건 모두 퇴직자 AAA과 관련된 사항이었다.

[표 1] ○○○○보험 증권번호 불일치 대여내역

(단위 : 원)

순번	대여종류	신청자	교직원번호	대여번호	지급일	대여금액	보증보험번호	보증번호 일치여부
1	생활자금	CCC	1000079029	712019071436	20191030	10,000,000	100-000-201904901071	불일치
2	행복나눔	AAA	1000835510	732020016256	20200910	30,000,000	100-000-202003904133	불일치
3	국고학자금	AAA	1000835510	132021006239	20210225	2,950,000	100-000-202100809229	불일치
4	국고학자금	BBB	1001150619	132021010873	20210604	7,200,000	100-000-202102809226	불일치

퇴직자 AAA은 2018. 7. 1.부터 2021. 5. 27.까지 ■■■지부 및 ◇◇센터에서 관할 지역 교직원 및 연금수급자를 대상으로 생활자금대여 및 국고학자금대여 지급업무 심사·결정을 담당하는 실무자로서 공단 「대여규정」, 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」 및 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」에 교직원 및 연금수급자가 제출한 보증보험증권에 대한 심사업무 처리 절차가 명확하지 않아 공단 대여업무 담당자들이 보증보험증권에 대한 진위여부까지는 확인하지 않는다는 것을 인지하고 있었을 것으로 판단된다.

퇴직자 AAA은 이를 악용하여 대여신청 당시 만 70세로 보증보험을 설정하여 대여금을 지급해야 하는 연금수급자 CCC에게 보증보험 설정에 대하여 안내하지 않고 본인이 존재하지 않은 ○○○○보험 증권번호를 입력하여 2019. 10. 30.에 대여금 10,000,000원을 지급하였고, 현재 연금수급자 CCC은 31개월 동안 원금 4,976,460원과 이자 592,600원을 납부하여 5,023,540원의 대여 원금 잔액이 남아 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 연금수급자 CCC 대여금 상환 내역

(2022년 5월말 기준, 단위 : 원)

신청자	교직원번호	대여번호	대여금액	상환기간	상환 횟수	상환내역		대여잔액
						원금	이자	
CCC	1000079029	712019071436	10,000,000	5년 상환	31개월	4,976,460	592,600	5,023,540

나. 생활자금대여 관련 서류 위조 및 부정수급

퇴직자 AAA 본인의 경우에도 2020. 09. 10.과 2021. 02. 25.에 행복나눔대여와 국고학자금대여를 지급 받았는데, 이때 대여금을 추가로 지급 받기 위해 ○○보통저축(행복나눔대여의 경우 1,660만원 보증보험 설정, 국고학자금대여의 경우 295만원 보증보험 설정)을 위조¹⁾하여 제출하였고, 행복나눔대여의 경우에는 장애인을 부양하고 있는 교직원만 신청할 수 있는 “튼튼대여”로 신청하면서 신청자격 요건과 부양사실을 증빙하기 위해 아버지가 장애인이라는 장애인증명서와 주민등록등본²⁾까지 위조하여 제출한 것으로 확인되었다. 이처럼 퇴직자 AAA은 2차례에 걸쳐 ○○○○팀에 대여를 신청하면서 공단 대여 담당자와 부서장을 기망하며 대여금 합계 32,950,000원을 부정으로 수급하였다.

현재 대여 상환 현황은 행복나눔대여 경우 상환기간이 3년 거치 후 7년 균분상환으로 18개월 동안 이자(1,074,350원)만 납부하여 대여 원금 잔액이 30,000,000원 남아 있는 상황이며, 국고학자금대여 경우 재학 중인 관계로 상환하고 있지 않아 2,950,000원이 그대로 남아 있는 상태이다.

그리고 앞에 설명한 2건 이외에도 퇴직자 AAA은 보증보험을 설정하지 않고 예상퇴직급여액 범위 내에서 국고학자금대여를 기존에 2건 더 받았는데 이를 더하면 공단으로부터 받은 대여 건은 총 4건이 되는 것으로 확인되었다.

1) 증명서 교부 의뢰(사학연금 ○○○○팀-1061(2022.04.14.)), 공부발급 협조 요청 회신(나주시 빛가람동-4506(2022.04.15.))
2) 장애인증명서 진위여부 확인 협조요청(사학연금 ○○○○팀-1062(2022.04.14.)), 장애인증명서 진위여부 확인 결과 회신(창원시 노인장애인과-18450(2022.05.06.))

[표 3] 퇴직자 AAA 대여금 상환 내역

(2022년 5월말 기준, 단위 : 원)

순번	대여종류	보증보험 설정여부	대여번호	지급일	대여금액	상환기간	상환 횟수	상환내역		대여잔액
								원금	이자	
1	국고 학자금	미설정	132020008572	2020 0304	3,400,000	졸업 후 상환	-	-	-	3,400,000
2	국고 학자금	미설정	132020016431	2020 0824	2,750,000	졸업 후 상환	-	-	-	2,750,000
3	생활 자금	위조 설정	732020016256	2020 0910	30,000,000	3년 거치 7년 상환	18 개월	-	1,074,350	30,000,000
4	국고 학자금	위조 설정	132021006239	2021 0225	2,950,000	졸업 후 상환	-	-	-	2,950,000
합 계								-	1,074,350	39,100,000

공단 「대여규정」 제15조(즉시상환) 및 국고학자금대여 신청서의 「약정서」 제5항에 따르면 부당하게 대여를 받았거나, 기타 이 규정에 따른 의무사항을 위반하였을 때에는 즉시 대여를 취소하고 대여금의 상환을 요구할 수 있으며, 「사립학교교직원연금법」 제39조의2(미납금의 공제지급)에 따르면 교직원이 퇴직 시 공단의 생활자금대여 및 국고학자금대여 미상환 원리금에 대하여 해당 교직원의 퇴직급여 또는 퇴직수당에서 공제함으로써 상환을 갈음할 수 있다고 명시하고 있다. 퇴직자 AAA은 징계 해임으로 퇴직된 경우로 준용법 제65조(형벌 등에 따른 급여의 제한) 제1항 제3호에 따라 퇴직급여 및 퇴직수당이 감액되어 예상퇴직급여액은 30,023,300원을 수령할 것으로 예상되는데, 퇴직자 AAA의 경우 보증보험증권 위조 사유로 ○○○○보험사로부터 대여금 상환채무보증이 되지 않기 때문에 예상퇴직급여액에서 대여 미상환 원리금을 공제하더라도 9,076,700원의 채무가 남게 되어 있고 여기에 연체이자까지 가산하게 되면 공단에 대한 채무는 더 늘어갈 것으로 예상된다.

[표 4] 퇴직자 AAA 급여공제 후 대여잔액

(단위 : 원)

구분	일시금	퇴직수당	과세액	수령액	대여잔액 (원금기준)	급여공제 후 대여잔액
정상퇴직	27,765,860	6,147,720	720,290	33,193,290	39,100,000	5,906,710 + a(이자)
해임퇴직	25,969,010	4,610,790	556,500	30,023,300	39,100,000	9,076,700 + a(이자)

다. 국고학자금대여 관련 서류 위조 및 부정수급

보증보험증권 설정 위조로 확인된 교직원 BBB는 2020. 12. 1. 부산대학교병원 직원으로 임용되어 사립학교 교직원연금법을 적용받고 있으며, 2021. 6. 3. 국고학자금 대여신청서와 울산대학교 등록금 납입 확인서 및 생활안정자금 보증보험증권을 제출하여 2021. 6. 4. 7,200,000원을 본인 명의의 부산은행 계좌로 지급받았다.

그러나, BBB의 2021년 1학년 1학기 국고학자금 대여 신청을 위하여 제출한 신청서를 포함한 2개의 제 증명서에 대하여 진위여부를 점검한 결과 [표 5]와 같이 제출된 서류 및 증명서 3건 모두 위조된 것으로 확인되었다.

[표 5] BBB의 국고학자금 대여 신청 서류 진위여부 확인 내역

구분	제출 서류	확인방법	진위여부
1	제302호 국고학자금 신청서	본인확인	X
2	등록금 납입 확인서	울산대학교 공문 확인	X
3	생활안정자금 보증보험증권	보증보험증권 번호 대조	X

교직원 BBB의 국고학자금 대여의 부정수급 혐의에 대하여 추가적으로 조사한 결과, 퇴직자 AAA은 2021. 5. 28.부터 생활자금대여 및 국고학자금대여 지급 업무에서 배제된 상태였는데도 불구하고 초등학교 때부터 친구였던 교직원 BBB와의 관계를 이용하여 교직원 BBB 몰래 교직원 BBB 명의로 등록금고지서(울산대학교)와 ○○○○보험증권(530만원 보증보험 설정)을 위조하고 국고학자금대여신청서에 거짓으로 서명한 후 교직원 BBB가 국고학자금대여를 신청하는 것처럼 꾸며 같은 ◇◇센터 내 국고학자금대여 담당자인 동료에게 전달하여 2021. 6. 4에 대여금 7,200,000원을 교직원 BBB가 지급 받도록 하였고, 친분이 있는 교직원 BBB에게 대여금이 지급된 당일 연락하여 이체된 금액이 국고학자금 대여금이라는 사실을 숨긴 채 이체된

대여금을 다시 퇴직자 AAA 본인의 은행 계좌번호로 이체하도록 요구함으로써 공단 대여금 7,200,000원을 부정한 방법으로 지급받은 것으로 확인되었다.

심지어 퇴직자 AAA은 교직원 BBB의 대여가 정상적으로 처리되는지 사전에 확인하기 위해 대여 지급 하루 전인 2021. 6. 3. 공단 연금정보시스템에 본인이 직접 대여내역을 입력하여 정상적으로 입력된 것을 확인한 후 이를 다시 취소한 사실을 확인하였다.

[표 6] 교직원 BBB 대여금 상환 내역

(2022년 5월말 기준)

신청자	교직원번호	대여번호	대여금액	상환기간	상환횟수	상환내역		대여잔액
						원금	이자	
BBB	1001150619	132021010873	7,200,000	졸업 후 상환	-	-	-	7,200,000

관계부서 등 의견

① 관련자 의견

AAA은 나주경찰서에 2022. 6. 15. 방문하여 공단으로부터 행복나눔대여 및 국고학자금대여를 지급 받기 위하여 본인이 허위로 보증보험증권과 장애인증명서 등을 위조한 후 공단 대여 담당자에게 제출하여 대여금을 지원 받은 사실과 교직원 BBB의 국고학자금대여를 지급 받기 위하여 교직원 BBB 몰래 본인이 허위로 등록금고지서 등을 위조한 후 ◇◇센터 내 국고학자금대여 담당자인 동료에게 전달하여 대여금을 부정한 방법으로 지급 받은 사실에 대하여 시인하였다.

교직원 BBB는 국고학자금 대여 신청 사실에 대하여 전혀 알지 못하였고, 본인의 계좌로 7,200,000원에 대해서도 퇴직자 AAA의 요청에 따라 AAA의 은행 계좌로 이체(이체증명서 이체내역 확인)해 주었다고 주장하고 있다. 또한, 대여금에 대해서는 본인이 상환하는 것으로 진행하겠다고 밝혔고, 이번

사건으로 인해 사학연금 가입자로서의 신분상 문제가 생기지 않을지 우려가 된다는 의견을 제시하였다.

② 관계부서 의견

○○○○팀은 감사실 요청에 따라 퇴직자 AAA이 부정수급한 생활자금대여 및 국고학자금대여와 관련하여 AAA을 수사기관에 고발 조치하고, 부정수급한 대여금을 환수 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

◇◇센터에서는 감사실 요청에 따라 교직원 BBB의 국고학자금 부정수급과 관련하여 AAA을 수사기관에 고발 조치하고, 부정수급한 대여금을 환수 조치하겠으며, 보증보험증권이 설정되지 않고 처리된 연금수급자 CCC의 생활자금대여(대여번호 712019071436)에 대하여 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따라 ●●●●보험을 설정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 이사장(○○○○팀장)은 ①●●●●보험증권과 장애인증명서 등 공문서와 사문서를 위조하여 공단 대여 담당자와 부서장을 기망하고 대여금(생활자금대여 및 국고학자금대여)을 부정으로 수급한 혐의자 AAA을 「형사소송법」 제234조(고발)에 따라 수사기관에 고발하시기 바라며, (통보(고발요구))

② 퇴직자 AAA에게 부당하게 지급된 대여금 32,950,000원에 대하여 공단 「대여규정」 제15조(즉시상환) 및 국고학자금대여 신청서의 「약정서」 제5항에 따라 환수 조치하시기 바랍니다. (시정(회수))

② 이사장(◇◇센터장)은 ①교직원 BBB의 명의를 도용하여 교직원 몰래 ●●●●●보험증권과 등록금고지서 등 사문서를 위조하여 공단 대여 담당자와 부서장을 기망하고 대여금(국고학자금대여)을 부정으로 수급한 혐의자 AAA을 「형사소송법

」 제234조(고발)에 따라 수사기관에 고발하시기 바라며, (통보(고발요구))

② 위·변조된 서류에 의해 지급된 교직원 BBB의 국고학자금 대여금 7,200,000원과 이에 이자를 가산하여 환수조치 하시고,(시정(회수))

③ 보증보험이 설정되지 않고 처리된 연금수급자 CCC의 생활자금대여(대여번호 712019071436)에 대하여 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따라 ●●●●보험을 설정하시기 바랍니다. (시정)

주의요구 · 통보

번 호 (2)

제 목 생활자금, 국고학자금 대여 심사 업무 미흡

소 관 부 서 ○○○○팀, ◇◇센터

조 치 부 서 □□팀, ○○○○팀, ◇◇센터

내 용

1. 업무 개요

공단은 「사립학교교직원연금법」 제53조의3(기금의 관리·운용) 제2항 제3호 및 정관 제27조(사업) 제3호에 따라 「대여규정」 및 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」를 정하여 교직원 및 연금수급자를 대상으로 생활자금 대여사업을 시행하고 있으며, 「사립학교교직원연금법 시행령」 제96조(위탁사업과 비용부담 등) 및 교육부령 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」에 따라 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」를 수립하여 교직원 본인 또는 자녀의 대학 학자금을 무이자로 대여하는 국고학자금 대여업무를 수행하고 있다.

한편, ○○○○팀, ◇◇센터는 「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 따라 관할구역 내 대여(생활자금·국고학자금)심사 결정 및 지급에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단 「대여규정」 및 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」에 따라 공단이 운영하는 대여의 종류에는 “생활자금대여 일반, 단기채직자대여, 행복나눔대여, 국고학자금대여”로 구분되며, 특례대여인 행복나눔대여의 경우 정부 출

산장려 정책 동참 및 사회적 배려자를 둔 교직원의 경제적 부담 완화를 위한 도입 목적에 맞게 교직원이 혼인, 출산, 3자녀이상양육, 장애인 및 장애인 부양자, 한부모가정, 노부모부양, 육아휴직, 질병휴직, 다문화가정, 자녀결혼에 해당하는 경우 대여를 신청할 수 있다.

또한, 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」 및 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따르면 대여한도액은 [표 7]과 같이 교직원 및 연금수급자의 예상퇴직급여 또는 연금월액을 기준으로 재직자는 최대 6,000만원(국고학자금대여의 경우 예상퇴직급여 전액), 연금수급자는 최대 1,000만원까지 신청할 수 있고, 예상퇴직급여액이 부족하거나 기타 보증이 필요한 경우 보증보험 설정을 통해 대여한도 범위 내에서 추가로 대여를 받을 수 있다.

[표 7] 사학연금 대여종류별 대여한도

구 분	대여 종류	대여 한도
생활자금	생활자금대여 일반	• (재직자) 예상퇴직급여액 1/2 이내에서 최대 6,000만원 • (연금수급자) 최대 1,000만원
	단기재직자대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 이내에서 최대 1,000만원
	행복나눔대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 1/2 이내에서 최대 3,000만원
국고학자금	국고학자금대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 이내에서 최대 8회

이 때, 대여를 신청하는 교직원 및 연금수급자는 SGI●●●●(이하 “●●●●●보험”라 한다.)사에 직접 방문 또는 인터넷을 통하여 보증보험을 설정한 후 보증보험증권과 관련서류를 첨부하여 공단 생활자금대여 및 국고학자금대여 지급업무 담당자에게 원본으로 제출하도록 정하고 있다.

한편, 「국고학자금 대여 안내서(업무처리기준)」에 따르면 국고학자금 대여는 인터넷 신청, 서식에 의한 신청(우편신청)이 가능하며 등록금 고지서는 ●●●●●재단 이중지원방지 시스템에서 확인하는 것으로 갈음할 수 있고, 학교의 사정에 의해 시스템에 등록금·장학금 등 학자금 정보를 입력하지 않는 등의 사유로(신규 학생의 경우 ●●●●●재단에 등록금 정보가 입력되지 않는 경우가

있으므로 신규 학생의 경우에는 등록금 고지서 첨부 필요) 확인이 불가능한 건은 별도 등록금 고지서를 교직원이 공단에 제출하여야 한다고 정하고 있다.

따라서 사립학교교직원에 대한 대여금을 지급할 때에는 관련 규정 및 기준에 따라 대여신청서 및 관련 서류를 제출받아야 하고, 공단 직원은 제출된 서류에 대하여 대여지급 심사업무를 철저히 하여, 대여금이 오지급 되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안, 2018. 1. 1. ~ 2022. 3. 31.까지 공단에서 보증보험을 설정하여 대여금이 지급된 전체 대여처리건(국고학자금 포함, 상환완료 건 제외) 3,307건 과, 국고학자금 대여건 중, 상환완료 및 1회 이상 수납내역이 있는 건을 제외한 국내대학교 학자금대여 3,563개의 대여 건을 전수 조사한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

가. 생활자금대여 지급 심사업무 미흡

보증보험증권 진위여부 전수조사 결과 [표 8]과 같이 증권번호가 존재하지 않는 대여내역 4건을 확인하였고, 보증보험증권 원본여부에 대하여 추가 조사한 결과 연금수급자 CCC의 경우 신청서 및 첨부서류를 찾을 수 없어 연금수급자 CCC에게 직접 확인한 결과 대여신청 당시 만 70세로 보증보험을 설정해야 함에도 대여 담당자는 보증보험 설정에 대하여 안내하지 않고 본인이 존재하지 않은 ●●●●보험 증권번호를 입력하여 대여금을 지급하였으며, 나머지 보증보험증권의 경우도 모두 위조된 사본이 공단에 제출되어 처리된 것으로 확인되었는데, 일부 보증보험증권은 한문표기 보험가입금액과 숫자표기 보험가입금액이 서로 불일치 하는 경우도 있었다.

[표 8] ○○○○보험 설정 위조 대여내역

(단위 : 원)

순번	대여종류	신청자	교직원번호	대여번호	지급일	대여금액	보증보험번호	처리자	결재자
1	생활자금	CCC	1000079029	712019071436	2019 1030	10,000,000	100-000 -201904901071	AAA	FFF
2	행복나눔	AAA	1000835510	732020016256	2020 0910	30,000,000	100-000 -202003904133	DDD	고영규
3	국고학자금	AAA	1000835510	132021006239	2021 0225	2,950,000	100-000 -202100809229	EEE	고영규
4	국고학자금	BBB	1001150619	132021010873	2021 0604	7,200,000	100-000 -202102809226	GGG	HHH

또한, 퇴직자 AAA이 신청한 행복나눔대여의 경우에도 장애인을 부양하고 있는 교직원만 신청할 수 있는 “든든대여”로 신청하면서, 신청자격 요건과 부양 사실을 증빙하기 위해 아버지가 장애인이라는 장애인증명서와 주민등록등본을 위조하여 사본으로 제출한 것으로 확인되었다.

이처럼, 공단 생활자금대여 및 국고학자금대여 담당자는 보증보험증권 등이 원본인지 여부와 보증보험증권 상 기재내용이 맞는지 확인한 후 대여금을 지급 처리하여야 함에도 사본 등을 제출받아 처리하였으며, 보증보험증권의 보험가입금액의 한문표기와 숫자가 불일치함에도 지급하는 등 업무를 처리함에 있어 받은 서류에 대하여 진위여부를 면밀히 확인하여야 할 업무상 주의의무에 미흡한 점이 있다.

나. 국고학자금 대여 지급 심사업무 미흡

국고학자금대여 지급이 적정하게 이루어졌는지 확인하기 위하여 ○○○○재단 이중지원방지 시스템에서 학적조회를 실시한 결과, 총 17건에 특이사항이 발견되었으며, 확인이 필요한 17건에 대하여 국고학자금대여 신청서 및 증빙자료 원본을 확인한 결과, 주민등록번호 오류 2건 및 2021년도 시스템 확인 불가건 1건은 원본문서 대조 및 ○○○○재단 이중지원방지 시스템을 통해 이상이 없는

것을 확인하였으며, 특이점이 있는 14건 중, 7건은 수혜 학생의 이중학적 등으로 인한 학적변동 신고가 필요하며, 3건은 담당자 학교명 오기재로 인한 수정이 필요한 것으로 확인되었다.

원본서류 및 시스템으로 확인이 되지 않는 4건에 대해서는 각 학교에 해당 학생에 대한 재학여부 확인을 공문으로 요청하였으며, [표 9]와 같이 교직원 BBB의 경우 학력조회 결과 울산대학교에 합격 및 등록을 한 적이 없는 것으로 확인되었다.

[표 9] 국고학자금대여 수혜 학생 감사실 점검내역

연도	성명	교직원ID	대여번호	대여잔액	학생성명	기관명	공문회신 결과
2018	○○○	1000265456	132018034461	1750000	○○○	○○대학교	재학 중
2019	○○○	1000336439	132019006843	2670000	○○○	○○대학교	재학 중
2019	○○○	1000305437	132019017955	4350000	○○○	○○대학교	입학, 등록 확인, 제적상태
2021	○○○	1001150619	132021010873	7200000	BBB	○○대학교	입학, 등록, 재학 이력 없음

교직원 BBB의 국고학자금 대여 신청 처리 과정을 확인한 결과³⁾, 제출된 신청 서류의 경우 일반적인 심사과정에서 위조된 문서라고 판단하기는 어렵다고 판단된다. 그러나 ○○○○재단 이중수혜방지시스템에서 해당 학생의 정보가 확인되지 않는 점, 보증보험증권이 사본으로 제출되었으며, 보증보험증권의 보험가입금액의 한문 표기와 숫자가 일치하지 않는다는 점 등 국고학자금대여 신청 서류 심사의 미비점이 확인되었다.

관계부서 등 의견

① 관련자 의견

대여업무(생활자금·국고학자금) 담당자(DDD, EEE)는 교직원 등이 긴급하게 대여금 수령을 위해 팩스 등에 의한 사본으로 업무처리를 요구하면, 현업무

3) (1)번 지적사항 참고

서에서는 교직원의 편익 증진을 위하여 사본 문서로 선 처리 후 우편으로 원본을 징구하고 있으며, 위조·변조된 서류로 대여 시 관련법에 따라 신청인 본인이 형사처벌 등 불이익을 받는 점과 신속 처리에 대한 교직원 불만을 해소하고자 사본으로 먼저 업무처리하고 있음을 고려해 주었으면 하는 의견을 밝혔으며, ㉠ ㉠㉠㉠실장(구 ■■지부장) FFF은 퇴직자 CCC으로부터 보증보험증권을 제출받기로 하였고, 서류누락 후 보완 과정으로 금전적 문제가 발생하지 않았다는 점과 하루 두 차례씩 대여지급을 하는 등 고객서비스 강화가 중요했던 지부업무 특성상, 담당자를 믿고 수많은 업무를 처리해야 했던 당시 상황을 참작해 주었으면 하는 의견을 밝혔다.

◇◇센터 대여 업무처리 결재자 HHH과 담당자 GGG은 교직원이 제출한 서류에 대하여 필요서류를 전부 제출받았으며, 서류의 진위 또한 인장 날인 등의 형식상의 요건을 확인하여 업무처리 기준에 따라 심사하여 지급하였고, 심사업무처리 기준에 맞게 심사하였으므로 담당자로서 경미한 과실이 있을 수 있으나 그 행위가 불이익처분의 근거가 되는 비위행위에 해당하는 것으로 볼 수 없다는 의견을 피력하였다. 또한, 부정수급과 관련하여 적극적으로 감사에 협조하여 대여금액을 회수하는 등의 사실은 참작되어야 한다는 의견을 제시하였다.

② 관계부서 의견

◇◇센터에서는 감사결과 발견된 국고학자금 수혜대상자 정보관리를 철저히 하고, 향후 국고학자금 대여 심사 시 서류를 면밀히 검토하겠다는 의견을 제시하였으며, ○○○○팀에서는 대여 심사처리 시 신청 서류를 철저히 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 이사장(◇◇센터장)은 국고학자금대여 수혜대상자의 정보변경이 필요한 건에 대하여 즉시 반영하여 관리하시고, 국고학자금 대여를 위해 교직원이 제출한 제 증명서의 확인을 철저히 하여 대여금이 잘못 지급되는 사례가 없도록 국고학자금 심사에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

② 이사장(○○○○팀장)은 공단 생활자금 및 국고학자금 대여를 위해 교직원이 제출한 제 증명서의 확인을 철저히 하여 대여금이 잘못 지급되는 사례가 없도록 대여 지급 심사에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

③ 이사장(□□팀장)은

공단 생활자금 및 국고학자금 대여를 위해 교직원이 제출한 제 증명서의 확인을 소홀히 한 관련자 7명에 대하여 「인사규정」 제35조에 따라 인사상 조치(주의) 하시기 바랍니다. (주의요구)

※ 관련자 현황

부서명	직급	성명	업무 담당기간	담당업무	조치내역
구 ■■■지부	2급	FFF	2018.05.01. ~ 2020.07.31.	·지부 업무 총괄	주의
○○○○팀*	4급	DDD	2020.09.01. ~ 2022.01.13.	공단 대여 프로세스 검증 및 시스템 개선	주의
○○○○팀*	6급	EEE	2020.08.01. ~ 2022.01.31.	·대여(생활자금·국고학자금) 심사 지급	주의
○○○○팀 (퇴직)	2급	○○○	2020.08.01. ~ 2021.06.30.	·대여업무(생활자금, 국고학자금대여)	주의 (퇴직 불문)
구 ■■■지부 ◇◇센터 (퇴직)	5급	AAA	2018.07.01. ~ 2021.05.27	·○○○○팀 업무 총괄	주의 (퇴직 불문)
◇◇센터	3급	HHH	2021.05.28. ~ 현재	·생활자금 관련 업무	주의
◇◇센터	4급	GGG	2021.05.28. ~ 현재	·국고학자금 대여 심사 업무	주의

* 2021.08.01. 인사발령 전 구 ■■■지부 → 현 ㉠㉠㉠㉠실

** 2022.01.14. 인사발령 전 ○○○○팀 → 현 ㉡㉡실

*** 2022.03.28. 인사발령 전 ○○○○팀 → 현 □□팀 (파견)

통 보

번 호 (3)

제 목 보증보험 증권번호 입력 업무 미흡

소 관 부 서 ○○○○팀, ●●●센터, ◎◎센터, ◇◇센터

조 치 부 서 ○○○○팀, ●●●센터, ◎◎센터, ◇◇센터

내 용

1. 업무 개요

공단은 「사립학교교직원연금법」 제53조의3(기금의 관리·운용) 제2항 제3호 및 정관 제27조(사업) 제3호에 따라 「대여규정」 및 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」를 정하여 교직원 및 연금수급자를 대상으로 생활자금 대여사업을 시행하고 있으며, 「사립학교교직원연금법 시행령」 제96조(위탁사업과 비용부담 등) 및 교육부령 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」에 따라 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」를 수립하여 교직원 본인 또는 자녀의 대학 학자금을 무이자로 대여하는 국고학자금 대여업무를 수행하고 있다.

한편, ○○○○팀, ●●●센터, ◎◎센터, ◇◇센터는 「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 따라 관할구역 내 대여(생활자금·국고학자금)심사 결정 및 지급에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단 「대여규정」 및 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」에 따라 공단이 운영하는 대여의 종류에는 “생활자금대여 일반, 단기채직자대여, 행복나

늬대여, 국고학자금대여”로 구분되며, 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」 및 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따르면 대여한도액은 교직원 및 연금수급자의 예상퇴직급여 또는 연금월액을 기준으로 재직자는 최대 6,000만원(국고학자금대여의 경우 예상퇴직급여 전액), 연금수급자는 최대 1,000만원까지 신청할 수 있고, 예상퇴직급여액이 부족하거나 기타 보증이 필요한 경우 보증보험 설정을 통해 대여한도 범위 내에서 추가로 대여를 받을 수 있다.

[표 10] 사학연금 대여종류별 대여한도

구 분	대여 종류	대여 한도
생활자금	생활자금대여 일반	• (재직자) 예상퇴직급여액 1/2 이내에서 최대 6,000만원 • (연금수급자) 최대 1,000만원
	단기재직자대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 이내에서 최대 1,000만원
	행복나눔대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 1/2 이내에서 최대 3,000만원
국고학자금	국고학자금대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 이내에서 최대 8회

3. 감사결과 확인된 문제점

퇴직자 AAA이 대여를 신청하면서 첨부하였던 ○○○○보험사의 보증보험증권 2건이 위조된 것으로 드러남에 따라 보증보험증권의 진위여부를 확인하기 위하여 퇴직자 AAA이 대여업무(생활자금·국고학자금)를 담당하기 이전인 2018. 1. 1.부터 퇴직 이후인 2022. 3. 31.까지 공단에서 보증보험을 설정하여 대여금이 지급된 전체 대여처리(국고학자금 포함) 건 중 상환완료 건을 제외한 3,307건을 대상으로 전수조사를 실시하였다.

먼저, 3,307건의 보증보험증권에 대한 진위여부 확인을 위하여, 공단 연금업무시스템 상 보증보험을 설정하여 대여금을 지급 받은 것으로 등록되어 있는 교직원의 성명 및 보증보험 증권번호가 ○○○○보험사에서 피보험자를 공단 사업자번호(사립학교교직원연금공단 116-82-01445)로 지정하여 발급한 보험계약자 성명 및 보증보험 증권번호와 일치여부를 점검하였다. 그 결과, 3,215건이

일치하여 정상인 것으로 확인되었고, 92건은 추가 확인이 필요한 것으로 나타났다.

추가 확인이 필요한 92건에 대해서는 대여신청 당시 제출한 구비서류 등을 통하여 확인 하였는데, 확인 결과 [표 11]과 같이 88건이 정상인 것으로 최종 확인 되었다. 주요 사유로는 교직원이 외국인이거나 개명한 경우와 두음법칙의 사유로 교직원의 성명 일부만 불일치 한 경우가 44건이었고, 연금수급자가 사망하여 그 유족이 유족명의로 ●●●●보험을 설정한 경우가 8건인 것으로 확인 되었다.

또한, [별표 1]과 같이 공단 대여 담당자가 대여신청 건 처리 시 증권번호를 오류로 입력한 경우가 연금수급자 ○○○(1000056917) 등 35건이 확인되었으며, 연금수급자 ○○○(1000023177)의 경우에는 피보험자가 공단 대여사업 관련 사업자번호(사립학교교직원연금공단 116-82-01445)가 아닌 사학연금공단사내근로복지기금과 관련된 사업자번호(107-82-07329)로 설정되어 발행된 보증보험증권인 것으로 확인 되었다.

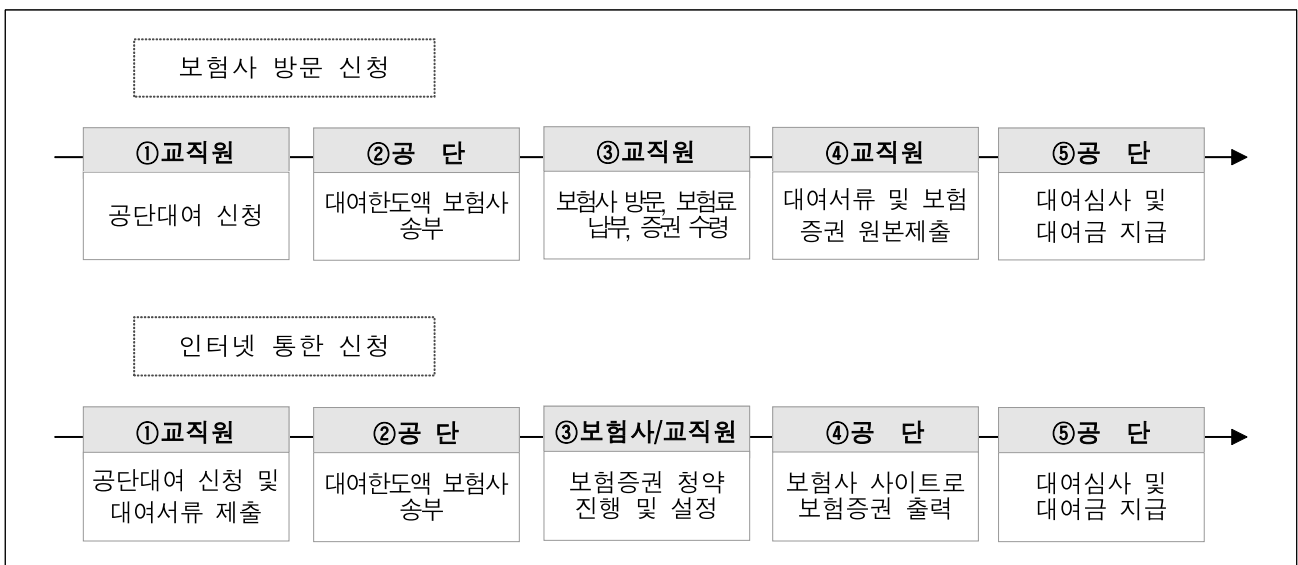
증권번호를 오류로 입력한 35건과 피보험자의 사업자번호를 잘못 설정한 보증보험증권 1건의 경우에는 향후 보증보험증권에 대한 정확한 관리를 위하여 정상적으로 정정해야 할 것으로 판단된다.

[표 11] ●●●●보험증권 진위여부 점검결과

구 분	총 건수	정상	확인 필요	확인 후 정상	확인사항	보증보험 미설정
2018년	175	168	7	7	(정정 불필요) 52건 ▪ 개명 7건 ▪ 영어성명 19건 ▪ 유족명의 보험설정 8건 ▪ 성명상이 18건 (정정 필요) 36건 ▪ 증권번호입력 오류 35건 ▪ 사업자번호 상이 1건	
2019년	520	510	10	9		1
2020년	1,268	1,237	31	30		1
2021년	1,050	1,015	35	33		2
2022년	294	285	9	9		
합 계	3,307	3,215	92	88		4

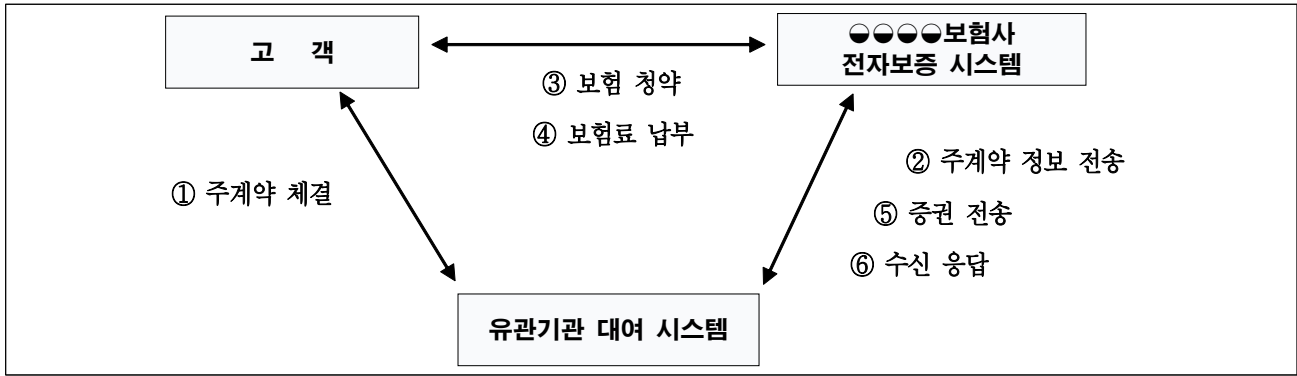
한편, 공단 대여업무 처리를 위한 보증보험 설정 절차는 [그림 1]과 같이 교직원 및 연금수급자가 보증보험사를 직접 방문하여 보증보험을 설정하거나 인터넷을 통하여 보증보험을 설정하는 두 가지 방식으로 운영되고 있으며, 설정된 보증보험증권에 대한 진위여부 확인은 대여업무 담당자가 직접 눈으로 확인하고 처리하는 방식으로 운영하여 진위여부 확인을 대여업무 담당자에게 전적으로 의존하고 있는 상황인 것으로 확인되었다.

[그림 1] 공단 보증보험 설정 절차



이에 공무원연금공단이나 한국교직원공제회와 같은 유관기관의 업무절차를 확인해 본 결과, 공단과 같은 대여사업을 수행함에 있어 [그림 2]과 같이 ●●●●●보험사와 시스템을 연계하여 계약내용 및 보증보험증권 등을 실시간으로 송·수신하는 전자보증시스템을 운영함으로써 보증보험증권에 대한 위조를 사전에 차단하고 대여업무 담당자의 업무량은 경감시키는 등 대여 업무를 효율화 하고 있다. 향후 공단에서도 이와 같은 보증보험 설정 프로세스를 벤치마킹하여 보증보험증권 진위여부 확인 절차 등을 개선 운영하는 방식을 고려해 볼 필요가 있는 것으로 판단된다.

[그림 2] 유관기관 보증보험 설정 절차



관계부서 의견

① ○○○○팀, ●●센터, ◇◇센터는 감사결과에 별다른 이견 없이 증권번호를 오류로 입력한 건에 대하여 정정하고 향후 보증보험증권 심사 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

② ◎◎센터에서는 증권번호를 오류로 입력한 건에 대하여 정정하고 사업자번호를 잘못 설정한 보증보험증권의 경우에는 공단 사업자번호(116-82-01445)로 재발급 받도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○○팀장)은

① 보증보험 증권번호를 오류로 입력한 1건에 대하여 보증보험증권에 기입된 정확한 보증보험 증권번호로 정정하시기 바라며 향후 보증보험 증권번호가 오류로 입력되지 않도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

이사장(●●센터장)는

② 보증보험 증권번호를 오류로 입력한 14건에 대하여 보증보험증권에 기입된 정확한 보증보험 증권번호로 정정하시기 바라며 향후 보증보험 증권번호가 오류로 입력되지 않도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

이사장(○○센터장)은

③ ①보증보험 증권번호를 오류로 입력한 8건에 대하여 보증보험증권에 기입된 정확한 보증보험 증권번호로 정정하고 ②사업자번호가 잘못 설정된 연금수급자 ○○○(대여번호 : 712021007054)의 보증보험증권에 대해 피보험자가 공단 사업자번호(116-82-01445)로 명시 되도록 보증보험증권을 재발급 받으시기 바라며, 향후 보증보험증권 심사 과정에서 오류가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

이사장(◇◇센터장)은

④ 보증보험 증권번호를 오류로 입력한 12건에 대하여 보증보험증권에 기입된 정확한 보증보험 증권번호로 정정하시기 바라며 향후 보증보험 증권번호가 오류로 입력되지 않도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

개 선

번 호 (4)

제 목 보증보험 설정 관련 기준 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○팀

조 치 부 서 ○○○○팀

내 용

1. 업무 개요

공단은 「사립학교교직원연금법」 제53조의3(기금의 관리·운용) 제2항 제3호 및 정관 제27조(사업) 제3호에 따라 「대여규정」 및 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」를 정하여 교직원 및 연금수급자를 대상으로 생활자금 대여사업을 시행하고 있으며, 「사립학교교직원연금법 시행령」 제96조(위탁사업과 비용부담 등) 및 교육부령 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」에 따라 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」를 수립하여 교직원 본인 또는 자녀의 대학 학자금을 무이자로 대여하는 국고학자금 대여업무를 수행하고 있다.

한편, ○○○○팀은 「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 따라 대여(생활자금 및 국고학자금, 개인회생 포함) 관련 기준수립, 프로세스 검증 및 시스템 개선 등에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」 및 「국고학자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따르면 대여한도액은 교직원 및 연금수급자의 예상퇴직급여 또는

연금월액을 기준으로 재직자는 최대 6,000만원(국고학자금대여의 경우 예상퇴직급여 전액), 연금수급자는 최대 1,000만원까지 신청할 수 있고, 예상퇴직급여액이 부족하거나 기타 보증이 필요한 경우 보증보험 설정을 통해 대여한도 범위 내에서 추가로 대여를 받을 수 있다.

그리고 대여를 신청하는 교직원 및 연금수급자는 SGI●●●●(이하 “●●●●●보험”라 한다.)사에 직접 방문 또는 인터넷을 통하여 보증보험을 설정한 후 보증보험증권과 관련서류를 첨부하여 공단 생활자금대여 및 국고학자금대여 지급업무 담당자에게 제출하도록 정하고 있다.

[표 12] 대여사업별 보증보험 설정 조건

구 분	대여 종류	대여 한도
생활자금	생활자금대여 일반	• (연금수급자) 신청일 현재 만 70세 이상인 경우 또는 연금 법상 유족이 없는 경우 등
	단기재직자대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 2천만원 미만인 경우
	행복나눔대여	• (재직자) 예상퇴직급여액 1/2이 3천만원 미만인 경우
국고학자금대여	국고학자금대여	• (재직자) 예상퇴직급여액이 대여금액 보다 적은 경우 그 차액만큼 보증보험 설정

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 보증보험 설정 절차 개선 필요

공단 「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」에 따르면 보증보험사에 직접 방문하여 보증보험을 설정하는 경우 교직원 및 연금수급자가 대여를 신청하기 위해서는 [그림 3]와 같이 ❶사전에 대여신청서를 작성하고 대여가능금액내역서 및 신분증을 지참 후 ●●●●●보험사에 방문하여 보증보험을 설정한 후 관련서류를 우편으로 공단에 발송하거나, ❷공단에 대여신청서를 제출 후 신분증을 지참하여 ●●●●●보험사를 방문하라고 명시하고 있는데, ❶의 경우 교직원 및 연금수급자가 공단에 방문하지 않았기 때문에 대여가능금액내역서를 알 수 없는 상황인데도 대여가능금액내역서를 가지고 사전에 ●●●●●보험사에 방문하

라고 명시하고 있고, ②의 경우 ○○○○보험사에서도 대여신청 관련 서류들이 필요함에도, 공단에 대여신청서를 제출하고 ○○○○보험사에 방문 시 준비물은 신분증만 기재되는 등 보증보험 설정 절차가 명확하지 않고 다소 모호하게 명시되어 있는 것으로 확인 되었고, 심지어 「국고학자금대여 안내서(업무처리 기준)」에 경우에는 대여한도가 부족한 교직원의 경우 예상퇴직급여액을 초과하는 금액만큼 보증보험을 설정해야 한다고 [그림 3]와 같이 단순하게 명시되어 있을 뿐 보증보험 설정에 대한 구체적인 안내사항은 전혀 없는 상태에서 운영되고 있는 실정이었다.

[그림 3] 안내서(업무처리기준) 상 보증보험 설정 절차

생활자금대여 안내서 (업무처리기준) 발취	SGI서울보증 보증보험 설정(청약) 순서 I. 보험사 직접 방문에 의한 경우 (사전방문) 대여신청서를 작성하여 SGI서울보증 방문 (대여가능금액내역서, 신분증 지참) ▶ 대여신청서, 증빙서류, 보험증권 등 공단으로 우편 발송 - 공단에 대여신청서 제출 후 보험사 방문 (신분증 지참)				
국고학자금대여 안내서 (업무처리기준) 발취	1. 국고학자금대여 보증보험 설정 가. 설정대상 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>주요내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대여한도 부족</td><td> · 대여 등 공단에 대한 채무가 퇴직급여의 전액 초과 시 (2007.12. 1.시행) · 퇴직급여예상액이 대여금액보다 적은 경우(2016.8.24.시행) : 그 차액만큼 보증보험 설정 </td></tr> </tbody> </table> ▶ 보증보험 설정에 의한 대여 불가자 - ㄴ 개인회생 절차가 진행 중인 교직원 - ㄴ 본인 퇴직급여 예상액의 1/2내에서만 가능, 단, 본인 퇴직급여 예상액의 1/2내에서 기대여액·채납부담금 등 공단채무액을 제외하고 대여가능금액 산정	구분	주요내용	대여한도 부족	· 대여 등 공단에 대한 채무가 퇴직급여의 전액 초과 시 (2007.12. 1.시행) · 퇴직급여예상액이 대여금액보다 적은 경우(2016.8.24.시행) : 그 차액만큼 보증보험 설정
구분	주요내용				
대여한도 부족	· 대여 등 공단에 대한 채무가 퇴직급여의 전액 초과 시 (2007.12. 1.시행) · 퇴직급여예상액이 대여금액보다 적은 경우(2016.8.24.시행) : 그 차액만큼 보증보험 설정				

나. 보증보험증권 진위여부 확인 프로세스 개선 필요

「생활자금대여 안내서(업무처리기준)」 및 「국고학자금대여 안내서(업무처리 기준)」에는 제출된 보증보험증권에 대하여 진위여부를 확인하도록 하는 절차를 별도로 명시하고 있지 않아 보증보험증권 사고 방지 체계가 취약한 것으로 확

인되었다. 한편, ○○○○보험사에서는 보증보험증권 상에 홈페이지를 통한 “증권발급 확인 서비스” 제공에 대하여 안내하고 있으나, 공단은 아직까지 “증권발급 확인 서비스”를 활용하지 않고, 진위여부 확인 사항을 사실상 방치함으로써 사전에 충분히 예방할 수 있었던 보증보험증권 위조 사고를 이번에 막지 못하는 사태까지 발생하였고, 앞으로도 이번과 같은 보증보험증권 사고 재발 가능성이 여전히 존재할 것으로 보인다.

따라서, 공단으로 제출된 보증보험증권의 경우 ○○○○보험사 홈페이지를 통해 증권발급 사실을 확인하여 보증보험증권 사고가 재발하지 않도록 관련 기준에 반영할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견

○○○○팀은 보증보험 설정 절차의 문제점 및 보증보험증권 진위여부 확인의 필요성에 동의하였고, 이에 대한 기준 개선을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○○팀)은

보증보험 설정 절차가 명확하고 통일성 있게 관련 부서에 안내될 수 있도록 관련 기준을 개선하고, 공단에 제출된 보증보험증권에 대해 대여업무 담당자가 ○○○○보험사 홈페이지를 통해 보증보험증권에 대한 진위여부를 확인하도록 기준에 반영하시기 바랍니다. (개선)

권고 · 통보

번 호 (5)

제 목 국고학자금 수혜대상자 관리 철저

소 관 부 서 ○ ○ ○ ○ 팀

조 치 부 서 ○ ○ ○ ○ 팀

내 용

1. 업무 개요

공단은 「사립학교교직원연금법 시행령」 제96조(위탁사업과 비용부담등) 및 교육부령 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」에 따라 교직원 본인 또는 자녀의 대학 학자금을 무이자로 대여하는 국고학자금 대여업무를 수행하고 있으며, 제6조(사업관리에 관한 세부사항)에 따라 「국고학자금 대여 안내서(업무처리기준)」를 매년 정하여 학자금대여에 관한 세부 업무처리 기준을 정하고 있다.

한편, ○○○○팀에서는 「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 따라 재직자총괄팀은 국고학자금 이중수혜자 조회, 대여 업무처리기준 수립 및 프로세스 개선 등 대여 관련 총괄 업무를 수행하고 있다.

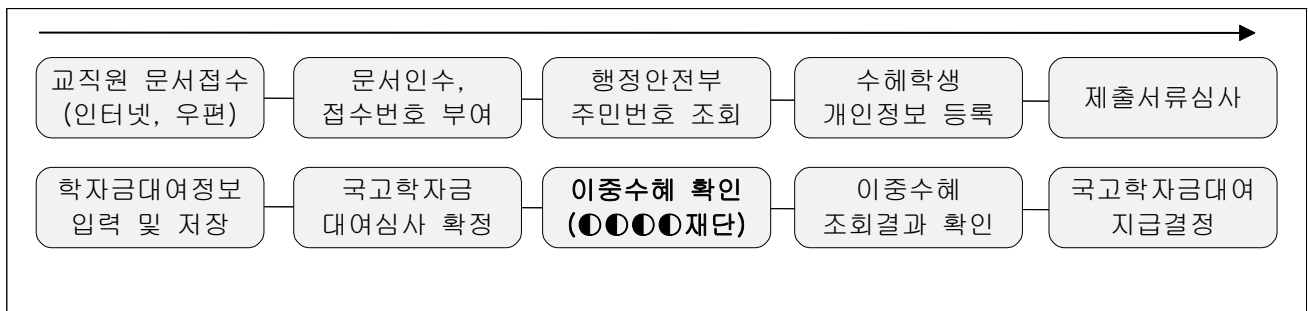
2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단은 「사립학교교직원연금법」 제60조의3(국가사업의 위탁 등) 제3항과 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙」에 따라 교직원 본인 또는 자녀의 대학(전문대학 포함) 학자금 대여사업 관리를 국가로부터 위탁받아 사업비의 교부, 학자금 대여 지급 및 상환 등의 업무를 수행하고 있다.

공단 「2021년도 국고학자금대여 안내서」(이하 ‘업무처리 기준’)에 의하면, 국고학자금 지급 전, 후에 〇〇〇〇재단 이중지원 시스템을 통하여 이중지원 여부를 확인하고 이중지원 금액이 있는 경우 납부하도록 해당 교직원에게 안내하도록 정하고 있으며, 업무처리 절차는 [그림 4]와 같다.

현재 공단에서는 국고학자금대여 신청건에 대하여 심사한 후, 〇〇〇〇재단 이중수혜방지 시스템으로 해당 정보를 발신하여 수혜학생이 등록학교 및 타 기관에서 장학금 또는 학자금 대여를 받은 내역이 있는지 확인하여 해당 결과를 수신하고, 이러한 과정을 통하여 수혜학생이 해당 학교 등록여부 및 초과대여금을 확인하고 있다.

[그림 4] 국고학자금대여 업무흐름도



3. 감사결과 확인된 문제점

2018년 1학기부터 2022년도 1학기까지 지급된 국고학자금대여 지급 내역 3,563건을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

가. 국고학자금대여 수혜학생 관리 프로세스 개선 필요

〇〇〇〇재단 이중수혜방지 시스템의 경우, 각 학교에서 학생에 대해 고지한 등록금과 지급한 장학금 내역을 등록하면 각 기관에서 해당 정보를 확인할 수 있도록 되어 있으며 〇〇〇〇재단에서 수신받는 정보로는 해당 학생이 등록된 학교 및 이중 학적, 등록금 총액, 학교 장학금 수혜 내역 및 대출지원가능금액을 확인할 수 있다.

그러나 감사기간 중, 장학재단 수혜 데이터 수신 내역을 검토한 결과, 최초 지원 및 신입생의 경우에 대다수가 지원가능(최초 지원건)으로 표기되는 것을 확인하였고, 대출지원 가능금액 및 등록금 총액이 0원으로 표기되는 경우에도 지원가능으로 결과가 수신되는 것으로 확인되었다.

현재 업무처리기준에서는 장학재단 시스템을 통해 학생 재학여부 및 등록금이 확인되지 않는 신입생의 경우에는 등록금 고지서 및 납입 확인서 등을 첨부하여 지급결정을 할 수 있도록 정하고 있는데, 시스템을 통해서 학생 등록금 및 등록학교가 확인이 되지 않는 경우에는 이중수혜가 발생할 확률이 크며, 공단에서는 학교에 정상적으로 재학 중인 학생인지 시스템으로 확인할 수 없으므로 문서 위조 및 허위 등록 등을 확인하기 어렵다는 문제점이 있다.

따라서 장학재단과의 협의를 통한 시스템 개선 및 공단 국고학자금대여 업무처리 기준을 보완해야 할 필요가 있다고 판단된다.

나. 이중수혜 대상자 관리 미흡

2020. 8. 1. 조직개편 이후 재직자총괄팀에서 수행하던 대여 총괄 업무가 ○○○팀이 신설되면서 이관되었으나, 재직자총괄팀에서 월별로 각 지부를 대상으로 실시하던 국고학자금 모니터링(이중수혜 관리)업무를 2022년 4월⁴⁾까지 수행하지 않았으며 이에 따라, 이중수혜 대상자 관리가 이루어지지 않았음을 확인하였다.⁵⁾

공단은 「○○○○재단 설립 등에 관한 법률」 제50조의5(중복 지원의 방지) 및 「취업 후 학자금상환 특별법」 제39조(중복 지원의 방지)에 근거한 중복지원 방지제도 참여 의무기관으로 타 기관과 적극적으로 국고학자금 지급정보를 공유하여 중복지원 방지를 위해 노력하여야 하고, 무엇보다 국가로부터 사업 관

4) 2022년 2분기 국고학자금 이중수혜 대상자 회수 협조 요청 : ○○○○팀-1294(2022.05.09.) 이전까지 미실시

5) 2019년도 연금업무(대여) 종합감사 지적사항에 대한 조치로 매월 대여 모니터링을 진행해왔으나, 조직개편 이후 실시하지 않음

리를 위탁받은 만큼 학자금 대여사업 운영에 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 하며, 납부기한까지 초과 지원받은 학자금을 상환하지 않는 경우 납기 초과일수에 대해 연체금을 가산하여야 하므로, 이중수혜자 관리를 철저히 했어야 한다고 판단된다.

관계부서 의견

○○○○팀은 ○○○○재단과의 시스템 개선 업무협의를 진행하고, 내부 업무 처리 기준 등 보완사항에 대하여 검토하고, 국고학자금 이중수혜 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○○팀장)은

- ① 국고학자금대여 수혜대상자의 관리가 적절하게 될 수 있도록 시스템 및 프로세스 개선방안을 마련하시고, (권고)
- ② 국고학자금 수혜자녀에 대한 이중수혜 관리를 철저히 진행하여 각 센터에 정기적으로 안내하는 등 신속한 이중수혜금액 회수가 이루어질 수 있도록 국고학자금 대여 운영에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

붙임 1 감사심의위원회 심의결과

구분	연번	내용	처분 요구사항	심의결과
지적 사항	1	사문서, 공문서 위조 및 공단 대여 지급 부적정	고발요구 시정	고발요구 시정
	2	생활자금, 국고학자금 대여 심사업무 미흡	주의요구 통보	주의요구 통보
	3	보증보험 증권번호 입력 업무 미흡	통보	통보
	4	보증보험 설정 관련 기준 관리 미흡	개선	개선
	5	국고학자금 수혜대상자 관리 철저	권고 통보	권고 통보